



Direktori
Putusan

Pid.I.A.1.3

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YEREMIAS BERE Alias KIIK;**
2. Tempat Lahir : Alkani;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 16 Agustus 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Laen Klobor, RT. 001, RW. 003, Desa Alkani, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan 08 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
2. P
erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
3. P
erpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak 04 Februari 2025 sampai dengan 06 Maret 2025;
4. P
erpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak 07 Maret 2025 sampai dengan 05 April 2025;
5. P
enuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
6. M
ajelis Hakim sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb



7.

P

erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak 11 Mei 2025 sampai dengan 09 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Melkias Takoy, S.H., beralamat di Jln. R. A. Kartini No. 09, Kamp. Jati, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb tanggal 22 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb tanggal 05 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb tanggal 05 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yeremias Bere Alias Kiik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Paulus Seran Bae" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yeremias Bere Alias Kiik selama 13 (tiga belas tahun) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan Panjang isi parang (besi) 38 (tiga puluh delapan) cm dan lebar 5 (lima) cm, dengan gagang parang terbuat kayu panjang 14 (empat belas) cm berwarna cokelat;
 - 1 (satu) bauh sarung parang dengan panjang 40 (empat puluh) cm, lebar 8 (delapan) cm terbuat dari kulit pohon pinang.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb



6. Menetapkan agar Terdakwa Yeremias Bere Alias Kiik membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur mengakui perbuatannya di depan persidangan;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-16/N.3.13/Eoh.2/03/2025 tanggal 09 April 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMER:

Bahwa Terdakwa Yeremias Bere Alias Kiik, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah Kebun di Dusun Laensukaer, Desa Seserai, Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Paulus Seran Bae berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Ds.Woe 412/SKK/1421/XII/2024" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada saat Korban bersama dengan Saksi Arnoldina Luruk Alias Ulu Kiik sedang berada didalam kebun tidak lama kemudian datanglah saksi Kristina Hoar Alias Bete Ris bersama-sama dengan saksi Fridus Bere Seran Alias Klaran untuk bersama-sama menanam ubi di kebun tersebut, setelah sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menanam ubi Korban dan Para saksi duduk beristirahat di sekitar area kebun. Tidak lama kemudian saksi Philipus Tae yang sedang berjalan di panggil oleh Korban dan duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sambil berbincang-bincang, setelah itu datanglah Tersangka dari arah belakang korban sambil berkata "Kamu Bikin Kebun Disini Tanya Siapa, Itu Saya Punya Mama Punya Kebun" kemudian saksi Arnoldina Luruk Alias Ulu Kiik menjawab perkataan tersangka dengan mengatakan "Tanah Ini Bete Lomi Punya Yang Sudah Dibagi Untuk Kita" pada saat itu Tersangka sambil mendekat dari arah samping kiri Korban dan pada saat Korban menoleh kearah tersangka, Tersangka langsung mencabut parang yang disisipkan dipinggang kirinya menggunakan tangan kanan menebas wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban terjatuh ke tanah dengan posisi wajah korban menghadap ketanah dan Kepala belakang menghadap kelangit selanjutnya Tersangka langsung menebas kepala korban bagian belakang kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi Kristina Hoar Alias Bete Ris berkata kepada saksi Fridus Bere Seran Alias Klaran "Klaran, Orang Sudah Potong Bapa Tua" kemudian saksi Fridus Bere Seran Alias Klaran mengejar Tersangka, karena tidak bisa menangkap Tersangka maka saksi Fridus Bere Seran Alias Klaran bersama dengan saksi Kristina Hoar Alias Bete Ris datang kembali ketempat kejadian, kemudian mengangkat tubuh Korban ke atas mobil truk untuk di bawa ke puskesmas.

- Bahwa sebelum kejadian Pembunuhan, Korban sempat bercerita kepada Saksi Kristina Hoar Alias Bete Ris pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, ditempat kejadian Tersangka menghilangkan nyawa Korban, sempat terjadi keributan antara keluarga Tersangka dengan korban sehubungan dengan tanah yang sedang di garap oleh Korban, tetapi tidak ada penyelesaian terkait status kepemilikan tanah tersebut, yang menyebabkan Tersangka tidak menerima jika Korban memiliki tanah tersebut, sehingga pada saat Korban menanam ubi di kebun tersebut Tersangka merasa emosi dan langsung mengayunkan Parangnya kearah Korban yang menyebabkan Korban meninggal Dunia.

- Bahwa korban Paulus Seran Bae tiba di Puskesmas Weoe Kabupaten Malaka dalam keadaan meninggal dunia atau hilang nyawanya pada hari Jumat , 16 Desember 2024 pukul 13.58 WITA berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1707/PUSK/W/WWK/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh dr.Nancy Priscilla Bria, Dokter pada Puskesmas Weoe Kabupaten Malaka dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia enam puluh dua tahun terdapat luka terbuka pada bagian wajah berukuran lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalaman luka lima sentimeter. Luka terbuka luka

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka dengan tepi rata kedua ujung luka lancip pada kepala bagian belakang sebelah kiri mulai dari belakang telinga kiri hingga kepala belakang bagian tengah dengan Panjang luka sembilan belas sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter dengan dasar luka tulang kepala. Luka robek di bahu kiri bentuk tidak beraturan tepi luka rata ujung luka lancip Panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima. Dengan demikian dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Yeremias Bere Alias Kiik, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah Kebun di Dusun Laensukaer, Desa Saserai, Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan mengakibatkan mati yakni korban Paulus Seran Bae berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Ds.Woe 412/SKK/1421/XII/2024" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada saat Korban bersama dengan Saksi Arnoldina Luruk Alias Ulu Kiik sedang berada didalam kebun tidak lama kemudian datanglah saksi Kristina Hoar Alias Bete Ris bersama-sama dengan saksi Fridus Bere Seran Alias Klaran untuk bersama-sama menanam ubi di kebun tersebut, setelah sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menanam ubi Korban dan Para saksi duduk beristirahat di sekitar area kebun. Tidak lama kemudian saksi Philipus Tae yang sedang berjalan di panggil oleh Korban dan duduk bersama-sama sambil berbincang-bincang, setelah itu datanglah Tersangka dari arah belakang korban sambil berkata "Kamu Bikin Kebun Disini Tanya Siapa, Itu Saya Punya Mama Punya Kebun" kemudian saksi Arnoldina Luruk Alias Ulu Kiik menjawab perkataan tersangka dengan mengatakan "Tanah Ini Bete Lomi Punya Yang Sudah Dibagi Untuk Kita" pada saat itu Tersangka sambil mendekat dari arah samping kiri Korban dan pada saat Korban

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menoleh kearah tersangka, Tersangka langsung mencabut parang yang disisipkan dipinggang kirinya menggunakan tangan kanan menebas wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban terjatuh ke tanah dengan posisi wajah korban menghadap ketanah dan Kepala belakang menghadap kelangit selanjutnya Tersangka langsung menebas kepala korban bagian belakang kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi Kristina Hoar Alias Bete Ris berkata kepada saksi Fridus Bere Seran Alias Klaran "Klaran, Orang Sudah Potong Bapa Tua" kemudian saksi Fridus Bere Seran Alias Klaran mengejar Tersangka, karena tidak bisa menangkap Tersangka maka saksi Fridus Bere Seran Alias Klaran bersama dengan saksi Kristina Hoar Alias Bete Ris datang kembali ketempat kejadian, kemudian mengangkat tubuh Korban ke atas mobil truk untuk di bawa ke puskesmas.

- Bahwa sebelum kejadian Pembunuhan, Korban sempat bercerita kepada Saksi Kristina Hoar Alias Bete Ris pada hari selasa tanggal 03 Desember 2024, ditempat kejadian Tersangka menghilangkan nyawa Korban, sempat terjadi keributan antara keluarga Tersangka dengan korban sehubungan dengan tanah yang sedang di garap oleh Korban, tetapi tidak ada penyelesaian terkait status kepemilikan tanah tersebut, yang menyebabkan Tersangka tidak menerima jika Korban memiliki tanah tersebut, sehingga pada saat Korban menanam ubi di kebun tersebut Tersangka merasa emosi dan langsung mengayunkan Parangnya kearah Korban yang menyebabkan Korban meninggal Dunia.

- Bahwa korban Paulus Seran Bae tiba di Puskesmas Weoe Kabupaten Malaka dalam keadaan meninggal dunia atau hilang nyawanya pada hari Jumat , 16 Desember 2024 pukul 13.58 WITA berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1707/PUSK/W/WWK/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh dr.Nancy Priscilla Bria, Dokter pada Puskesmas Weoe Kabupaten Malaka dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia enam puluh dua tahun terdapat luka terbuka pada bagian wajah berukuran lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalaman luka lima sentimeter. Luka terbuka luka terbuka dengan tepi rata kedua ujung luka lancip pada kepala bagian belakang sebelah kiri mulai dari belakang telinga kiri hingga kepala belakang bagian tengah dengan Panjang luka sembilan belas sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter dengan dasar luka tulang kepala. Luka robek di bahu kiri bentuk tidak beraturan tepi luka rata ujung luka lancip Panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima. Dengan demikian dapat

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb



disimpulkan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fridus Bere Seran alias Klaran, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah paman Saksi;
- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut adalah Paulus Seran Bae yang merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, sekita pukul 13.30 WITA;
- Bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi di kebun yang terletak di Laensukaer, Desa Saserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut karena saat pembunuhan itu terjadi, Saksi sedang ada bersama dengan Korban di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari kejadian, Korban dan ibu Saksi yang bernama Arnoldina Luruk sudah lebih dahulu berangkat ke kebun untuk menanam ubi, sedangkan Saksi dan Saksi Kristina Hoar masih ke rumah nenek Saksi. beberapa saat kemudian, Korban menelpon Saski dan menyuruh Saksi segera pergi ke kebun untuk membantu menanam ubi. Saksi dan Saksi Kristina Hoar langsung menyusul ke kebun dan membantu menanam ubi. Setelah menanam ubi, Saksi dan Saksi Kristina Hoar duduk beristirahat, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya, menebas Korban di bagian wajah dan kepala bagian belakang;
- Bahwa sebelum menebas Korban, saat berjalan menghampiri Korban, Terdakwa mengatakan, "Kamu tanam di sini ijin siapa, tanah ini saya punya mama punya";

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ath



- Bahwa waktu itu Saksi berusaha merebut parang dari tangan Korban, namun Korban langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban di bagian wajah dan kepala bagian belakang Korban;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban karena sebelumnya ada masalah menyangkut tanah kebun;
- Bahwa Korban tidak sempat melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa saat Terdakwa menebas Korban dengan parang, Korban sedang dalam posisi duduk di tanah;
- Bahwa Korban langsung terjatuh dengan luka menganga di bagian wajah dan kepala bagian belakang, kemudian Korban langsung meninggal saat itu juga;
- Bahwa Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit, namun Korban sudah meninggal saat tiba di Rumah Sakit;
- Bahwa Korban dimakamkan pada tanggal 08 Desember 2024;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian waktu itu adalah Korban, Saksi, Arnoldina Luruk, Philipus Tae, dan Saksi Kristina Hoar;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh tekanan atau ancaman pada saat pemeriksaan. Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Korban. Korban adalah saudara sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan Korban pada saat peristiwa itu terjadi, kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa waktu itu Arnoldina Luruk duduk di samping Korban;
- Bahwa setelah menebas Korban, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak membantu biaya pemakaman sama sekali;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Kristina Hoar alias Bete Ris, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah paman Saksi;
- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut adalah Paulus Seran Bae yang merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, sekita pukul 13.30 WITA;
- Bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi di kebun yang terletak di Laensukaer, Desa Seserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut karena saat pembunuhan itu terjadi, Saksi sedang ada bersama dengan Korban di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi bersama Korban sedang menanam ubi. Setelah menanam ubi, Saksi duduk beristirahat, dan Philipus Tae lebih duduk datang sambil berteriak memanggil Terdakwa. Kemudian Philipus Tae duduk di dekat Korban dan makan sirih pinang bersama dengan Korban. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya, menebas Korban di bagian wajah dan kepala bagian belakang;
- Bahwa sebelum menebas Korban, saat berjalan menghampiri Korban, Terdakwa mengatakan, "Kamu tanam di sini ijin siapa, tanah ini saya punya mama punya";
- Bahwa Korban tidak menjawab pertanyaan Korban. hanya Arnoldina Luruk yang menjawab Terdakwa dengan mengatakan bahwa kami menanam ubi di tanah milik kami sendiri;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban di bagian wajah dan kepala bagian belakang Korban;
- Bahwa sebelumnya sudah ada masalah mengenai tanah kebun;
- Bahwa parang yang digunakan untuk menebas Korban adalah parang milik Terdakwa yang sudah dibawa sejak datang mendekati Korban;
- Bahwa setelah menebas Korban, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah melarikan diri, Nahak Ulu datang mendekati Korban dan bertanya apakah Korban sudah meninggal, jika Korban belum meninggal, Nahak Ulu mau langsung membunuh Korban. Kemudian Nahak Ulu mencari Arnoldina Luruk, namun saya sudah berteriak menyuruh Arnoldina Luruk untuk segera melarikan diri;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban meninggal dunia sesaat setelah tiba di rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengenali parang yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini. Parang tersebut adalah parang milik Terdakwa yang digunakan untuk menebas Korban;
- Bahwa parang yang digunakan untuk menebas Korban memiliki ukuran Panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm, lebar kurang lebih 8 (delapan) cm, dan sarung yang terbuat dari pelepah pohon pinang;
- Bahwa Terdakwa sudah memegang parang ketika datang mendekati Korban;
- Bahwa sebelum menebas Korban, saat berjalan menghampiri Korban, Terdakwa mengatakan, "Kamu tanam di sini ijin siapa, tanah ini saya punya mama punya";
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dengan membawa parang yang digunakan untuk menebas Korban;
- Bahwa Korban dibawa ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil truk;
- Bahwa Terdakwa datang sendirian. Setelah Terdakwa melarikan diri baru Nahak Ulu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena peristiwa pembunuhan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut adalah Paulus Seran;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban karena Korban adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, sekita pukul 13.30 WITA;
- Bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi di kebun yang terletak di Laensukaer, Desa Seserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;
- Bahwa waktu Terdakwa sedang tidak ada berada di kebun, dan Korban bersama dengan isteri dan anak-anaknya datang menanam ubi di kebun. Lalu saat Korban bersama isteri dan anak-anaknya sedang duduk, Terdakwa langsung menghampiri Korban dan menanyakan siapa yang mengijinkan mereka menanam ubi di kebun itu. Setelah itu Terdakwa langsung menebas Korban;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebas Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban di bagian wajah dan di kepala bagian belakang Korban;
- Bahwa setelah menebas Korban, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi bagaimana kondisi Korban setelah Terdakwa menebas Korban karena Terdakwa sudah langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban karena Terdakwa marah, Korban dan keluarganya menanam ubi di tanah kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membunuh sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali parang yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini. Parang tersebut adalah parang milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk membunuh Korban;
- Bahwa parang yang digunakan untuk menebas Korban memiliki ukuran Panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm, lebar kurang lebih 8 (delapan) cm, dan sarung yang terbuat dari pelepah pohon pinang;
- Bahwa parang itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh tekanan atau ancaman pada saat pemeriksaan. Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah siap menerima hukuman akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang dengan panjang isi parang (besi) 38 (tiga puluh delapan) cm dan lebar 5 (lima) cm, dengan gagang parang terbuat dari kayu panjang 14 (empat belas) cm berwarna cokelat;
2. 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang 40 (empat puluh) cm, lebar 8 (delapan) cm terbuat dari kulit pohon pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, sekita pukul 13.30 WITA;
- Bahwa benar, peristiwa pembunuhan itu terjadi di kebun yang terletak di Laensukaer, Desa Seserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;
- Bahwa benar, Saksi Fridus Bere Seran dan Saksi Kristina Hoar melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut karena saat pembunuhan itu terjadi, Saksi Fridus Bere Seran dan Saksi Kristina Hoar sedang ada bersama dengan Korban di tempat kejadian;
- Bahwa benar, pada hari kejadian Korban dan isteri yang bernama Arnoldina Luruk sudah lebih dahulu berangkat ke kebun untuk menanam ubi, sedangkan Saksi Fridus Bere Seran dan Saksi Kristina Hoar masih ke rumah ibu Korban. beberapa saat kemudian, Korban menelpon Saksi Fridus Bere Seran dan menyuruh Saksi Fridus Bere Seran segera pergi ke kebun untuk membantu menanam ubi. Saksi Fridus Bere Seran dan Saksi Kristina Hoar langsung menyusul ke kebun dan membantu menanam ubi. Setelah menanam ubi, Saksi Fridus Bere Seran dan Saksi Kristina Hoar duduk beristirahat, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya, menebas Korban di bagian wajah dan kepala bagian belakang;
- Bahwa benar, sebelum menebas Korban, saat berjalan menghampiri Korban, Terdakwa mengatakan, "Kamu tanam di sini ijin siapa, tanah ini saya punya mama punya";
- Bahwa benar, Terdakwa menebas Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, Terdakwa menebas Korban di bagian wajah dan kepala bagian belakang Korban;
- Bahwa benar, Korban tidak sempat melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa Korban langsung terjatuh dengan luka menganga di bagian wajah dan kepala bagian belakang, kemudian Korban langsung meninggal saat itu juga;
- Bahwa benar, Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit, namun Korban sudah meninggal saat tiba di Rumah Sakit;
- Bahwa benar, yang ada di tempat kejadian waktu itu adalah Korban, Saksi Fridus Bere Seran, Arnoldina Luruk, Philipus Tae, dan Saksi Kristina Hoar;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Korban. Korban adalah saudara sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah menebas Korban, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa diperkuat dan terdapat persesuaian dengan Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor 1706/SKP/Pusk/W/Wwk/XII/2024 dari Puskemas Weoe, tanggal 06 Desember 2024, yang ditandatangani oleh dr. Nancy Priscilla Bria menerangkan hasil visum terhadap Korban Paulus Seran Bae dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan pada korban seorang laki-laki berusia enam puluh dua tahun terdapat luka terbuka pada bagian wajah berukuran lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalaman luka lima sentimeter. Luka terbuka luka terbuka dengan tepi rata kedua ujung luka lancip pada kepala bagian belakang sebelah kiri mulai dari belakang telinga kiri hingga kepala belakang bagian tengah dengan Panjang luka sembilan belas sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter dengan dasar luka tulang kepala. Luka robek di bahu kiri bentuk tidak beraturan tepi luka rata ujung luka lancip Panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima. Dengan demikian dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb



dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Yeremias Bere alias Kiik yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa dalam "*Memorie Van Toelichting*", opzet (kesengajaan) diartikan sebagai "*Willens en Weten*" dimana dalam peradilan tercermin dalam "*Arrest Arrest Hoge Raad*", perkataan Willens (menghendaki) itu diartikan "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" atau "*Wetens*" atau menghendaki itu diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Halaman 286) ;

Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja terdapat 2 (dua) teori yaitu teori kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*Voorstelling Theori*) dari Frank yang didukung Von List; Menimbang, bahwa kesalahan dalam menghilangkan nyawa orang lain dirumuskan sebagai "Dengan sengaja" (*Opzetilijk*) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (Moeljatno, 1983:171);

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya akan tetapi hanya akibat yang ditimbulkannya yaitu matinya orang lain, matinya ini akibat atau diakibatkan perbuatan seseorang perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa atau nyawa orang lain;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, sekita pukul 13.30 WITA;
- Bahwa benar, peristiwa pembunuhan itu terjadi di kebun yang terletak di Laensukaer, Desa Seserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka;
- Bahwa benar, pada hari kejadian Korban dan isteri yang bernama Arnoldina Luruk sudah lebih dahulu berangkat ke kebun untuk menanam ubi, sedangkan Saksi Fridus Bere Seran dan Saksi Kristina Hoar masih ke rumah ibu Korban. beberapa saat kemudian, Korban menelpon Saksi Fridus Bere Seran dan menyuruh Saksi Fridus Bere Seran segera pergi ke kebun untuk membantu menanam ubi. Saksi Fridus Bere Seran dan Saksi Kristina Hoar langsung menyusul ke kebun dan membantu menanam ubi. Setelah menanam ubi, Saksi Fridus Bere Seran dan Saksi Kristina Hoar duduk beristirahat, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya, menebas Korban di bagian wajah dan kepala bagian belakang;
- Bahwa benar, Terdakwa menebas Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, Terdakwa menebas Korban di bagian wajah dan kepala bagian belakang Korban;
- Bahwa benar, Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit, namun Korban sudah meninggal saat tiba di Rumah Sakit;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa diperkuat dan terdapat persesuaian dengan Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor 1706/SKP/Pusk/W/Wwk/XII/2024 dari Puskemas Weoe, tanggal 06 Desember 2024, yang ditandatangani oleh dr. Nancy Priscilla Bria menerangkan hasil visum terhadap Korban Paulus Seran Bae dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan pada korban seorang laki-laki berusia enam puluh dua tahun terdapat luka terbuka pada bagian wajah berukuran lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalaman luka lima sentimeter. Luka terbuka luka terbuka dengan tepi rata kedua ujung luka lancip pada kepala bagian belakang sebelah kiri mulai dari belakang telinga kiri hingga kepala belakang bagian tengah dengan Panjang luka sembilan belas sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter dengan dasar luka tulang kepala. Luka robek di bahu kiri bentuk tidak beraturan tepi luka rata ujung luka lancip Panjang tiga sentimeter lebar

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol koma lima. Dengan demikian dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang isi parang (besi) 38 (tiga puluh delapan) cm dan lebar 5 (lima) cm, dengan gagang parang terbuat dari kayu panjang 14 (empat belas) cm berwarna coklat dan 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang 40 (empat puluh) cm, lebar 8 (delapan) cm terbuat dari kulit pohon pinang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Setelah melakukan kejahatannya Terdakwa langsung melarikan diri (tidak mau bertanggung jawab);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YEREMIAS BERE Alias KLIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah parang dengan panjang isi parang (besi) 38 (tiga puluh delapan) cm dan lebar 5 (lima) cm, dengan gagang parang terbuat dari kayu panjang 14 (empat belas) cm berwarna cokelat;
 - 5.2. 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang 40 (empat puluh) cm, lebar 8 (delapan) cm terbuat dari kulit pohon pinang;dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh JUNUS DOMINGGUS SESELI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD JAUHARI, S.H., dan FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANES MONE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh JOYCE ANGELA C. MAAKH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

MUHAMMAD JAUHARI, S.H.

ttd.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

JUNUS DOMINGGUS SESELI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

YOHANES MONE, S.H.